

广东省茂名市中级人民法院

刑事判决书

(2021) 粤09刑初71号

上诉人(原审被告) 严某聪, 男, 1986年出生, 汉族, 住广东省茂名市。因本案于2021年被羁押, 现羁押于茂名市看守所。

辩护人 广东××律师事务所律师。

广东省茂名市中级人民法院审理广东省茂名市人民检察院指控被告人严某聪犯以危险方法危害公共安全罪一案, 于2022年7月28日作出(2021) 粤09刑初71号刑事附带民事判决。原审被告人严某聪不服, 提出上诉。本院依法组成合议庭, 公开开庭审理了本案。广东省茂名市人民检察院指派检察员出庭履行职务, 上诉人严某聪及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审判决认定: 被告人严某聪吸食毒品后驾驶机动车冲撞道路上不特定行人及车辆, 致多人死伤, 其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。据此, 原审法院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款之规定, 以被告人严某聪犯以危险方法危害公共安全罪, 判处死刑, 剥夺政治权利终身。

上诉人严某聪上诉提出: 一审量刑畸重, 其系吸毒后神志不清、产生幻觉, 无法控制自身行为, 并非故意冲撞, 请求从轻处罚。其辩护人提出: 上诉人具有自首、坦白、认罪悔罪、赔偿谅解等从宽情节, 一审未予充分评价, 量刑明显偏重, 请求撤销原判、发回重审或依法改判。

广东省茂名市人民检察院出庭意见认为: 上诉人自愿吸食毒品, 明知吸毒后驾车会危害公共安全仍放任危害结果发生, 主观上属间接故意; 其系弃车逃逸途中被抓获, 不构成自首, 亦不构成坦白; 仅赔偿部分被害人且未取得全部被害方谅解, 无有效从宽情节。一审认定事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、量刑适当, 建议驳回上诉、维持原判。

经审理查明: 本院在审理过程中, 对本案一审判决所依据的事实及证据进行全面审查后发现, 本案卷宗材料存在重大缺失与混乱。一审判决所认定的犯罪事实、证据体系与本案上诉人严某聪的到案经过、供述情况等关键事实无法相互印证, 一审判决认定事实所依赖的核心证据来源、提取及保管链条不清, 原审判决认定事实是否清楚、证据是否确实充分, 本院无法予以确认。

本院认为, 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第三项之规定, 原判决事实不清楚或者证据不足的, 可以在查清事实后改判, 也可以裁定撤销原判, 发回原审人民法院重新审判。本案一审判决认定事实所依据的关键证据材料缺失、混乱, 原审判决认定的事实是否清楚、证据是否确实充分无法确认, 属于原判决事实不清楚、证据不足之情形。据此, 依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第三项之规定, 裁定如下:

一、撤销广东省茂名市中级人民法院(2021) 粤09刑初71号刑事附带民事判决;

二、发回广东省茂名市中级人民法院重新审判。

本裁定为终审裁定。

审判长 简清越

审判员 ×××

审判员 ×××

二〇二五年××月××日

书记员 ×××